



Hessisches Hauptstaatsarchiv
Mosbacher Straße 55 • D-65187 Wiesbaden

Hessisches Kultusministerium
– Ref. Z. 5 –
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden

Aktenzeichen 3.4/Ec

Bearbeiter/in Herr Dr. Eichler
Durchwahl (0611) 881-119
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 27. Juni 2012

Vereinbarung eines normierten Auswahlverfahrens nach § 12 HArchivG hinsichtlich der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 10 des Hessischen Archivgesetzes – HArchivG – vom 18. Oktober 1989 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 34), sind die öffentlichen Stellen des Landes verpflichtet, alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigten Unterlagen unverzüglich auszusondern und dem zuständigen Archiv zur Übernahme anzubieten. Hinsichtlich solcher elektronischer Unterlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen, ist dort bestimmt, dass diese in Absprache dem zuständigen Archiv angeboten werden. Anzubieten sind auch Unterlagen, die besonderen Rechtsvorschriften über Geheimhaltung oder über den Datenschutz unterworfen sind.

Weiter ist im Hessischen Archivgesetz geregelt, dass bei gleichförmigen Unterlagen durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen öffentlichen Archiv und der anbietenden öffentlichen Stelle oder der jeweils zuständigen obersten Landesbehörde ein normiertes Auswahlverfahren vereinbart werden kann (§ 12 Abs. 1 HArchivG). Handelt es sich bei den Unterlagen um automatisiert gespeicherte Informationen, dann sind Auswahlkriterien und technische Kriterien – insbesondere die Form der Übermittlung – vorab zwischen dem öffentlichen Archiv und der anbietenden Stelle festzulegen (§ 12 Abs. 3 HArchivG).

Hinsichtlich der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) hatte sich Ihr Haus bereits mit Schreiben vom 2. November 2007 an das Hessische Hauptstaatsarchiv gewandt, um Absprachen für die Anbietung der Datenbank zu treffen. Die daraufhin zustande gekommenen Ge-

sprache haben – nach einer längeren Unterbrechung – inzwischen zu einem brauchbaren Ergebnis geführt, auf Grund dessen auch schon die ersten Datenabzüge erfolgen und hierhin übernommen werden konnten. Die jetzt noch verbliebenen Fragen beschränken sich auf Teilaspekte, so dass die Absprache nach § 10 Satz 3 HArchivG praktisch getroffen ist und auch der in § 12 Abs. 1 HArchivG vorgesehenen Vereinbarung nichts mehr im Wege stehen dürfte. Hinsichtlich der festzulegenden Auswahlkriterien und technischen Kriterien erlaube ich mir auf die beigefügten Konzepte der Fa. CSC „LUSD Archivierung Staatsarchiv“ und der HZD „Teilprojekt DILAUS für Staatsarchiv“ sowie auf die Feldtabelle, die die zur Übernahme bestimmten schülerbezogenen Daten bezeichnet, zu verweisen.

Aus meiner Sicht kann das in § 12 Abs. 1 HArchivG vorgesehene normierte Auswahlverfahren hinsichtlich der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) als vereinbart gelten. Ich frage daher hiermit an, ob eine solche Vereinbarung auch aus Ihrer Sicht fortan gelten soll.

Solange das normierte Auswahlverfahren künftig Anwendung findet (regelmäßiger Abzug und Übermittlung ausgewählter Daten), brauchen weitere Daten aus der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) – auch seitens der einzelnen Schulen – nicht angeboten zu werden; insoweit gilt auch die Genehmigung zur Vernichtung oder Löschung dieser Daten (§ 10 Abs. 2 Satz 1 HArchivG) als erteilt.

Im Übrigen wäre ich Ihnen dankbar, wenn Änderungen in der vorliegenden Fachanwendung, die Auswirkungen auf das vereinbarte normierte Auswahlverfahren haben, hierhin mitgeteilt würden, damit die Archivierungskonzeption bei Bedarf angepasst werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Dr. Eichler

Anlagen